

K-OTC PRO 운영 시행세칙

제정 2017. 7. 3

개정 2019. 11. 21

개정 2020. 7. 10

제1장 총칙

제1조(목적) 이 시행세칙은 「K-OTC시장 운영규정」(이하 “규정”이라 한다) 제57조의2에 따라 증권시장에 상장되지 아니한 지분증권(이하 “비상장증권 등”이라 한다)의 장외매매거래와 관련하여 한국금융투자협회(이하 “협회”라 한다)가 운영하는 정보통신망(Korea Over-The-Counter Professional, 이하 “K-OTC PRO”라 한다)에 비상장증권 등의 거래를 위한 호가의 게시 등을 하는 데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 시행세칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “K-OTC PRO 시스템”이란 비상장증권 등의 장외거래 등을 위하여 호가를 게시하고 거래협상 등을 할 수 있도록 협회가 운영하는 전산시스템을 말한다.
2. “K-OTC PRO 대상종목”이란 K-OTC PRO 시스템에 호가 등을 게시할 수 있는 비상장증권 등 제3조에서 정하는 지분증권을 말한다.
3. “회원”이란 K-OTC PRO 시스템을 이용하기 위하여 협회에 가입신청을 하고, 협회로부터 가입승인을 받은 “투자자회원”, “기업회원”, “중개회원”, “서비스제공회원”을 말한다.
4. “투자자회원”이란 K-OTC PRO에 매도 또는 매수하려는 비상장증권 등의 가격, 수량 등에 관한 호가를 게시하고 해당 주문과 관련된 협상 등을 할 수 있는 자를 말한다.
5. “기업회원”이란 회원 대상 자금조달 계획 공고, 재무 등의 자문서비스 신청, 임직원 보유 우리사주의 매매를 위한 호가게시 및 협상 등을 할 수 있는 비상장기업을 말한다.
6. “중개회원”이란 K-OTC PRO에서 투자매매 또는 투자중개 업무 및 기업회원 대상 재무 등에 대한 자문업무를 수행할 수 있는 금융투자회사를 말한다.
7. “서비스제공회원”이란 법률 및 회계 자문, 기업정보제공 등의 업무를 수행할 수 있는 자로 법무법인, 법률사무소, 회계법인, 채권평가기관 등을 말한다.

8. “호가”란 단일의 거래상대방 또는 동시에 다수의 자를 각 당사자로 하여 협상 등을 통해 K-OTC PRO대상종목의 매매거래를 위하여 “회원”이 K-OTC PRO에 제출하는 매도 또는 매수의 희망조건을 말한다.
 9. “입찰”이란 다수의 매수 또는 매도 등의 거래희망자로 하여금 거래희망 가격 등을 “입찰의향서” 또는 “투자확약서” 양식으로 제시받고, 그 중 가격 등 가장 유리한 조건을 제시하는 상대자와 우선협상 또는 거래체결 등을 할 수 있는 거래방법을 말한다.
 10. “경매”란 다수의 매수 또는 매도 등의 거래희망자로 하여금 거래희망 가격 등을 제시받고, 그 중 가격 등 가장 유리한 조건을 제시하는 상대자와 거래체결하는 거래방법을 말한다.
 11. “입찰의향서”란 투자 의사가 있음을 밝히는 문서로, 입찰시 구체적인 거래 조건 등에 대한 우선협상자로 선정되기 위하여 제출하는 문서를 말한다.
 12. “투자확약서”란 투자와 관련하여 구체적인 금액, 수량 등을 기재한 문서로, 낙찰시 바로 거래체결하기 위하여 제출하는 문서를 말한다.
- ② 이 시행세칙에서 정하지 아니한 용어는 관련법령 및 규정에서 정하는 바에 따른다.

제3조(K-OTC PRO대상종목) “K-OTC PRO대상종목”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제4조제4항의 지분증권 중 비상장기업이 발행한 것을 말한다. 단, 동 세칙 제8조제2항 및 제 3항의 방법에 따라 거래하고자 할 경우에는 법 제294조에 따라 설립된 한국예탁결제원이 법 제308조에 따라 예탁대상증권 등으로 지정한 지분증권 및 이에 준하는 전자등록된 지분증권에 한한다.

제2장 K-OTC PRO 운영

제4조(운영시간 및 휴장) ① K-OTC PRO의 호가접수시간은 영업일 09:00부터 17:00까지로 한다.

- ② 협회는 전산장애 발생 등으로 인하여 관리상 필요하다고 인정하여 협회가 정하는 경우에는 제1항의 시간을 임시로 변경할 수 있다.
- ③ 협회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날에는 K-OTC PRO를 휴장한다.
 1. 토요일
 2. 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일
 3. 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날
 4. 연말의 1일간(이 경우 일수의 계산시 토요일과 공휴일은 산입하지 아니한다)

5. 그 밖에 협회가 필요하다고 인정하는 날

제5조(호가의 게시 등) ① 투자자회원이 K-OTC PRO 시스템에 호가를 게시하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 K-OTC PRO 시스템에 입력하여야 한다.

1. 종목명(단, 지분증권일 경우 지분명 및 세부 구성 종목명)
2. 매매 희망가격
3. 매매 희망수량
4. 매도 또는 매수의 구분
5. 직접거래 또는 위탁거래 구분
6. 기타 필요한 사항

② 투자자회원이 K-OTC PRO에서 입찰이나 경매를 통해 거래하고자 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 K-OTC PRO 시스템에 입력하여야 한다.

1. 종목명(단, 지분증권일 경우 지분명 및 세부 구성 종목명)
2. 입찰 또는 경매 방식(최저입찰가, 최고입찰가 등)
3. 입찰 또는 경매 기간
4. 매매 희망 기준가격
5. 매매 희망수량
6. 매도 또는 매수의 구분
7. 기타 필요한 사항

③ 기업회원이 K-OTC PRO에서 유상증자를 신청하고자 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 K-OTC PRO 시스템에 입력하여야 한다.

1. 발행을 희망하는 주식의 종류
2. 예상 발행 주식수
3. 자금조달의 목적
4. 예상 발행가액
5. 예상 발행총액
6. 신주의 인수방법
7. 신주의 청약일 및 주금 납입일
8. 신주의 배당기산일
9. 기타 필요한 사항

④ 기업회원이 K-OTC PRO에서 주식담보대출을 신청하고자 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 K-OTC PRO 시스템에 입력하여야 한다.

1. 주식의 종류
2. 주식 보유수량
3. 주식의 장부가

4. 대출 희망금액
5. 희망 대출기간
6. 기타 필요한 사항

⑤ 제1항 및 제2항에 따라 호가를 게시하는 경우 수량단위는 1주로 하며, 가격단위는 1원으로 한다.

제6조(협상 및 응찰 등) ① 제5조제1항에 따라 K-OTC PRO에 호가를 게시한 투자자회원은 K-OTC PRO 시스템 등을 통해 다른 회원과 종목, 수량, 가격 등 거래조건에 관한 협상을 할 수 있다.

② 제5조제2항에 따라 K-OTC PRO에 입찰 또는 경매를 신청한 회원은 K-OTC PRO 시스템을 통해 다른 회원들로부터 '입찰의향서'를 제출받아 우선협상자를 선정하고 종목, 수량, 가격 등 거래조건에 관한 협상을 하거나, '투자확약서'를 제출받아 가장 유리한 조건을 제시한 회원과 거래를 확정할 수 있다.

③ 제5조제3항 및 제5조제4항에 따라 K-OTC PRO에 자금조달을 신청한 기업회원은 K-OTC PRO 시스템을 통해 다른 회원과 투자규모, 투자기간 및 방법 등 투자조건에 관한 협상을 할 수 있다.

④ 회원은 제1항 및 제3항의 협상, 거래상대방 확정 등과 관련한 업무를 중개회원에 위탁할 수 있다.

제7조(합의결과 보고) ① 제6조제1항의 협상에 따라 양쪽 당사자가 거래조건을 합의한 경우나 제6조제2항의 입찰이나 경매 절차를 통해 거래상대자가 확정된 경우, 각 당사자는 거래상대방 확정일 익일 18:00까지 다음 각 호의 사항을 협회에 제출하여야 한다.

1. 회원 아이디
2. 거래 종목 또는 지분명
3. 체결 가격
4. 체결 수량
5. 매도 또는 매수의 구분
6. 직접거래 또는 위탁매매 구분
7. 거래 상대방 회원 아이디

② 제6조제3항의 협상에 따라 양쪽 당사자가 거래조건을 합의한 경우 각 당사자는 다음 각 호의 사항을 협회에 제출하여야 한다.

1. 회원 아이디
2. 자금조달 방법(또는 투자 방법)
3. 자금조달(또는 투자) 규모

4. 직접거래 또는 위탁매매 구분
5. 거래 상대방 회원 아이디

제8조(거래체결) ① 양쪽 당사자는 제7조제1항에 따른 결과보고 시점 익일부터 5영업일 이내에 거래를 체결해야한다. 단, 양쪽 당사자가 합의한 경우 거래체결시점을 연장할 수 있다.

- ② 양쪽 당사자는 중개회원을 통해 거래체결을 위탁하고자 할 경우 합의 등의 결과를 중개증권사에게 통지하여야 한다. 이 경우 합의 등의 결과 통지는 매매거래의 위탁으로 본다.
- ③ 제2항에 따라 합의 등의 결과를 통지받은 중개회원은 위탁자의 잔고가 거래조건에 부합하는지 여부를 확인한 후 계좌간 이체방법으로 매매거래를 성립시켜야 한다.

제9조(호가 등의 삭제) 협회는 회원이 게시한 호가 등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당호가를 삭제할 수 있다.

1. 제7조에 따라 양쪽 당사자 모두 또는 중개회원이 협상 등의 결과를 K-OTC PRO 시스템을 통해 협회에 보고한 경우
2. 호가 등 매매거래 의사 또는 자문 등 각종 서비스 신청 내용을 게시한 날부터 180일이 경과한 경우
3. 그 밖에 공익과 K-OTC PRO의 건전한 거래질서의 안정 등을 위하여 협회가 필요하다고 인정하는 경우

제3장 회원가입

제10조(회원의 신청 및 등록결정 등) ① K-OTC PRO를 이용하고자 하는 자는 K-OTC PRO 시스템을 통해 회원가입 신청을 하여야 하며, 중개회원 및 서비스 제공회원의 경우에는 별지서식의 K-OTC PRO 업무권한 신청서를 작성하여 협회에 제출하여야 한다.

- ② 법인이 회원가입을 신청하고자 할 때에는, 법인에 현재 재직 중인 임직원이 개별로 회원가입 신청을 하여야 한다. 회원가입을 신청한 임직원이 퇴사하거나 직위가 변경되는 경우 지체 없이 K-OTC PRO 시스템에 그 사실을 등록하고 담당자를 변경하여야 한다.
- ③ 동일 주체가 1개 이상의 회원 종류에 대해 회원가입하고자 할 경우 각각 별도로 회원가입 신청을 하여야 한다.

- ④ 협회는 제1항에 따른 회원가입신청이 접수된 경우에는 접수일 다음날부터 5 영업일 이내에 회원가입여부를 결정하고 그 결과를 신청회원에 통보하여야 한다. 다만, 가입정보 등의 정정 또는 보완이 필요하거나 그 밖의 부득이한 사유가 있을 경우에는 회원가입 승인결정을 연기할 수 있다.

제11조(참여자격 등) ① K-OTC PRO에 참여할 수 있는 자는 K-OTC PRO 시스템을 통해 회원가입 신청을 하고 협회로부터 승인을 받은 자로 한하며, 회원의 종류별 가입대상은 다음 각 호와 같다.

1. “투자자회원”은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제11조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 대상으로 한다.
2. “기업회원”은 모든 비상장기업을 대상으로 한다. 다만, 유상증자나 주식담보대출 등 자금조달 관련 업무를 신청하고자 하는 자는 다음 각 목 중 하나 이상의 조건을 충족한 자 중 K-OTC PRO 시스템을 통해 권한 신청을 하고 협회로부터 승인 받은 자로 한한다.

가. 벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조의2제1항제2호가목(8)의 요건을 갖춘 자로서 중소벤처기업부장관으로부터 전문엔젤투자자 확인을 받은 자 또는 협회가 인정하는 전문·기관투자자 등으로부터 신청일 기준 2년 이내 1회 이상 공식적으로 투자받은 실적이 있는 경우

나. 직전연도의 자산 10억 이상, 매출액 10억 이상 또는 당기순이익 15백만원 이상(이 중 1개 이상 충족 필요)

다. K-OTC PRO내 중개회원이 자금조달 관련 주관업무를 수행하겠다는 확인을 받았을 경우

라. 신용보증기금, 기술보증기금 등 공공금융기관으로부터 투자확약을 받은 경우

마. 신청일 기준 2년 이내에 기술신용평가(TCB)에서 기술평가등급 TI-6 이상을 받았을 경우

바. 기타 협회가 인정하는 경우

3. “중개회원”은 법 제12조제1항에 따라 금융위원회로부터 지분증권에 대한 투자매매업 또는 투자중개업을 인가받은 금융투자업자 중 협회 회원인 금융투자회사로 한다.

4. “서비스제공회원”은 변호사법 제41조에 따라 설립되고 법무부의 인가를 받은 법무법인, 변호사법 제21조 등에 따라 개설된 법률사무소, 공인회계사법 제24조에 따라 설립되고 금융위원회에 등록된 회계법인, 자본시장법 제263조에 따라 금융위원회에 채권평가업무 영위를 위해 등록한 채권평가회사 등으로 한다.

- ② 제1항 각호의 참여자격 이외의 기관 등의 회원가입이 필요하다고 협회가 인정하는 경우 회원으로 가입할 수 있다.

제12조(회원승인 취소) ① 협회는 가입한 회원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회원 승인을 취소할 수 있다.

1. K-OTC PRO에서 제6조의 방법으로 매매거래 협상을 완료한 후, 정당한 사유 없이 매매거래체결을 2회이상 수행하지 않은 경우
 2. 법인회원의 경우, 최초 가입신청한 임직원이 법인에서 근무하지 않는 것을 인지할 경우(단, 해당 임직원의 직무를 승계한 자가 있고, 지체 없이 변경절차를 거치는 경우에는 그러하지 아니 하다)
 3. 그 밖에 건전한 거래실서의 안정 등을 위하여 회원가입승인을 취소할 필요가 있다고 협회가 인정하는 경우
- ② 제1항제1호에 따라 회원승인이 취소된 경우, 협회는 승인이 취소된 회원이 속한 법인에 대해 신규회원 가입을 1년간 제한할 수 있다.

제4장 기타

제13조(회비 및 수수료) ① 협회는 회원이 K-OTC PRO 시스템을 통해 거래를 하는 경우, 협회가 정하는 수수료를 회원에게 징수할 수 있다. <개정 2020.07.10.>

- ② 제11조제1항3호에 따른 금융투자회사 중 중개회원으로 승인된 자는 K-OTC PRO를 통해 '회원'으로부터 매도 또는 매수의 위탁을 받아 투자중개 또는 투자매매를 함에 있어 해당 위탁자로부터 금융투자회사가 정하는 바에 따라 수수료를 징수할 수 있다.
- ③ 제11조제1항4호에 따른 법무법인, 법률사무소, 회계법인, 채권평가회사 등 "서비스제공회원"이 다른 회원들로부터 자문 등의 서비스 위탁을 받아 해당 업무를 수행함에 있어, 해당 위탁자로부터 법무법인, 회계법인, 채권평가회사 등이 정하는 바에 따라 수수료를 징수할 수 있다.

제14조(세부사항) 이 시행세칙과 관련한 세부사항은 협회가 별도로 정할 수 있다.

부 칙 (2017.7. .)

제1조(시행일) 이 시행세칙은 2017년 7월 12일부터 시행한다.

부 칙 (2019.11.21.)

제1조(시행일) 이 세칙은 2019년 11월 21일부터 시행한다.

부 칙 (2020.7.10.)

제1조(시행일) 이 세칙은 2020년 7월 10일부터 시행한다.

(별지 서식 1)

K-OTC PRO 업무권한 신청서(중개회원용)

당사는 금융투자협회가 운영하는 K-OTC PRO에서 다음 서비스를 제공할 예정이며, 이에 따른 업무권한을 신청합니다.

☐ K-OTC PRO 시스템 업무권한 신청항목

서비스명	세부내용	신청여부
비상장주식 담보대출 업무	▶기업의 비상장주식을 담보로 자금을 대출	
비상장주식 중개업무	▶비상장주식의 매도 또는 매수의 위탁을 받아 관련 업무수행	
비상장주식 관련 지분증권 중개업무	▶비상장주식 관련 지분증권의 매도 또는 매수의 위탁을 받아 업무수행	
유상증자 주관업무	▶신주발행을 통해 자금조달을 희망하는 비상장기업 대상 투자자 모집 등의 업무 수행	

* 회원가입 신청을 하는 직원이 담당하는 업무만 체크

년 월 일

신청회사

(인)

금융투자협회 귀중

(별지 서식 2)

K-OTC PRO 업무권한 신청서(서비스제공회원용)

당사는 금융투자협회가 운영하는 K-OTC PRO에서 다음 서비스를 제공할 예정이며, 이에 따른 업무권한을 신청합니다.

☐ K-OTC PRO 시스템 업무권한 신청항목

서비스명	세부내용	신청여부
비상장주식 평가가격 제공	▶ 비상장주식에 대한 가치평가를 수행하고, K-OTC PRO 회원에게 최종 평가가격만 제공	
비상장주식 평가보고서 제공	▶ 비상장주식에 대한 가치평가를 수행하고, K-OTC PRO 회원에게 최종 평가보고서 제공	
비상장주식 관련 지분증권 평가가격 제공	▶ 비상장주식 관련 지분에 대한 가치평가를 수행하고, K-OTC PRO 회원에게 최종 평가가격만 제공	
비상장주식 관련 지분증권 평가보고서 제공	▶ 비상장주식 관련 지분에 대한 가치평가를 수행하고, K-OTC PRO 회원에게 최종 평가보고서 제공	
비상장주식 관련 파생상품 평가가격 제공	▶ 비상장주식 관련 파생상품에 대한 가치평가를 수행하고, K-OTC PRO 회원에게 최종 평가가격만 제공	
비상장주식 관련 파생상품 평가보고서 제공	▶ 비상장주식 관련 파생상품에 대한 가치평가를 수행하고, K-OTC PRO 회원에게 최종 평가보고서 제공	
계약서 작성 법률검토	▶ 비상장주식 등의 거래계약 체결시 법률자문 수행	
투자 관련 자문 등	▶ 비상장주식 등의 투자와 관련한 법률자문 수행	

* 회원가입 신청을 하는 직원이 담당하는 업무만 체크

년 월 일

신청회사

(인)

금융투자협회 귀중